

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5036035-68.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, e **RESOLVO O MÉRITO**, ex vi, inciso I, do artigo 487, do CPC, para determinar que seja alterado o valor da multa processual (astreintes), a título de descumprimento da tutela, dos cálculos dos valores devidos pelo RÊU, nos autos do processo nº 0003639-80.2018.4.02.5051 (em apenso), para o valor de R\$ 100,00 (cem reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o cômputo em dias úteis forenses para o prazo de cumprimento da decisão judicial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Publique-se. Intimem-se as partes. Intime-se o Ministério Público Federal. Oficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e arquivará o feito. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5036035-68.2024.4.02.5001

500003598874 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5036035-68.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000106-64.2021.4.02.5005/ES
RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA
INTERESSADO: NOADIR JOSE PIZONI
ADVOGADO(A): JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JULIANA CARDOZO CITELLI ANDERSON

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PROCESSUAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS impetrou mandado de segurança apontando suposta ilegalidade praticada através de decisão proferida no **processo 5000106-64.2021.4.02.5005/ES, evento 119, DESPADEC1**, ppelo Juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES que impôs multa por atraso na implementação determinada na sentença e, diante da verificação do inadimplemento determinou o pagamento da referida multa contabilizando o prazo total em dias corridos, o que gerou uma multa de **R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais)**. Sustenta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta ainda que, a premissa utilizada para contagem dos prazos está errada, haja vista que considerou dias corridos, ignorando tratar-se de prazo processual e, portanto, sujeito a contagem em dias úteis. Pugna seja afastada a multa ou, subsidiariamente, pela sua redução.
2. O Senhor NOADIR JOSE PIZONI se habilitou nos presentes autos de acordo com o EVENTO 9, porém não se manifestou.
3. O *Parquet* Federal apresentou parecer no **evento 12, PARECER1** informando ausência de interesse público que requeira a sua intervenção do mesmo no presente mandado.
4. Diante das manifestações, adoto a decisão de evento 3, DESPADEC1 como razões de decidir, *verbis*:

“(…)

2. Em análise aos autos principais observo que, de fato, assiste razão ao impetrante ao questionar o quantum definido como multa a ser suportada no caso concreto, haja vista que, sua aplicação pelo descumprimento de obrigação encontra previsão nos art. 536 e 537, § 1º do CPC/2015, sendo seu valor fixado com base em critério predominantemente subjetivo, que deve, no entanto, levar em consideração a particularidade de cada caso. Destarte, é razoável limitar o valor da multa ao valor de **R\$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso a ser suportado pelo INSS e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, por se evidenciar razoável em face das circunstâncias do caso.

3. E tal limitação é realizada com esteio na Jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça que entende que a multa eventualmente imposta pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido. Ou seja, a multa diária pode ser reduzida de ofício pelo juiz, não se perdendo de vista que seu objeto se destina tão somente à inibição quanto ao descumprimento ou atraso no implemento do comando emanado do título executivo judicial, visando impedir o enriquecimento ilícito da parte e em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Trago à colação julgado do STJ vazado nos seguintes termos, in litteris:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão.

2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013).

3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.

6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico.

7. A alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ADRESP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1277152 2011.02.12901-6, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:21/08/2015)

4. Desse modo, **DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR** tão somente para estabelecer a suspensão da execução da parte relativa à multa fixada pelo Juízo a quo, que poderá, todavia, ter curso se observado o valor de **R\$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso a ser suportado pelo INSS e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**. A autoridade impetrada deverá ser notificada pelo sistema E-PROC.

12. Intimem-se as partes do ora decidido. Faculto a autoridade Impetrada a apresentar suas informações no prazo legal.

13. Sem prejuízo, cite-se o Senhor NOADIR JOSE PIZONI para fins de ingresso e manifestação no presente feito, valendo-se, para tanto, do endereço informado em sua peça inicial no feito de origem.

14. Após, ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009, observando-se para a realização dos referidos atos a sistemática disponível através do sistema processual eletrônico desta Seção Judiciária (EPROC). Cumpra-se. Intimem-se as partes. Notifique-se à autoridade impetrada.

15. Com o retorno das manifestações, retornem os autos a essa Relatoria."

5. Nessa senda, a decisão de evento nº 127 dos autos originais (5000106-64.2021.4.02.5005) deve ser reformada, diante de sua desproporcionalidade, devendo ser alterado o valor da multa a título de atraso no cumprimento da tutela concedida em sentença para o valor de **R\$ 100,00 (cem reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (mil reais).**

VOTO

6. Ante o exposto, **VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA**, e RESOLVO O MÉRITO, *ex vi*, inciso I, do artigo 487, do CPC, para determinar que seja alterado o valor da multa processual (*astreintes*), a título de descumprimento da tutela, dos cálculos dos valores devidos pelo RÉU, nos autos do processo nº 0003639-80.2018.4.02.5051 (em apenso), para o valor de **R\$ 100,00 (cem reais) por dia útil forense e com limite máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, com o cômputo em dias úteis forenses para o prazo de cumprimento da decisão judicial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei. Publique-se. Intimem-se as partes. Intime-se o Ministério Público Federal. Oficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos *in albis* os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e arquivará o feito. Cumpra-se.

5036035-68.2024.4.02.5001

500003536025 .V7